



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.22.204404-2/001 Numeração 5012513-
Relator: Des.(a) Lúcio de Brito
Relator do Acórdão: Des.(a) Lúcio de Brito
Data do Julgamento: 30/03/2023
Data da Publicação: 03/04/2023

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LESÃO DE PASSEGEIRO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NATUREZA OBJETIVA - CULPA DE TERCEIRO - FORTUITO INTERNO - EVENTO PREVISÍVEL E RELACIONADO AO RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE - SÚMULA 537 DO STJ - COBERTURA - LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. I - É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, devendo por eles responder, salvo comprovada causa excludente de sua responsabilidade. II - Consoante jurisprudência do STJ, versando a hipótese dos autos sobre responsabilidade de concessionária de transporte público, eventual acidente de trânsito causado por terceiros, constitui apenas fortuito interno, não sendo capaz de afastar a sua responsabilidade pelo dano, em razão da sua previsibilidade e por estar tal evento diretamente relacionado com risco inerente à exploração dessa espécie de atividade econômica. III - O abalo psíquico que sofreu o autor diante da situação vivenciada e dos danos físicos que lhe foram causados em decorrência do acidente configura dano moral. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. V - "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

apólice". (Súmula 537 do STJ).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.204404-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, ESSOR SEGUROS S.A. - APELADO(A)(S): ANDRE LUIZ BALDUTTI CAMPAGNACCI

A C Ó R D ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

DES. LÚCIO EDUARDO DE BRITO

RELATOR

DES. LÚCIO EDUARDO DE BRITO (RELATOR)

V O T O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ANSAL - AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. (1ª apelante) e ESSOR SEGUROS S/A (2ª apelante), por meio dos quais buscam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Mauro Francisco Pittelli, da 1ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, que nos autos da "Ação de Indenização para Reparação de Danos Morais", ajuizada por ANDRÉ LUIZ BALDUTTI CAMPAGNACCI em face do primeiro apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo a fase processual de conhecimento, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a Ré ANSAL ao pagamento de indenização por dano moral ao Autor no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), que será atualizado monetariamente pela tabela da CGJMG, a partir da publicação desta sentença e será acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Dada a sucumbência, CONDENO a Ré ANSAL ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Na lide secundária, CONDENO a Ré ESSOR (Seguradora) ao ressarcimento à Ré ANSAL do valor da condenação que lhe foi imposta neste feito, inclusive as sucumbenciais, limitado, porém, ao valor do contrato de seguro existente entre as partes, já que a Ré ESSOR não tem relação jurídica direta com a parte Autora.

Deixo de condenar a Ré ESSOR na lide secundária, por ausência de resistência, e assim, ausência de causalidade."

Opostos embargos de declaração - ordem 79, os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de ordem 93.

Em suas razões, ordem 86, a ré/1ª apelante assevera que é "inadmissível a imputação de qualquer responsabilidade à Apelante, eis que temos que a aferição da responsabilidade civil encontraria óbice em fato de terceiro, em razão da dinâmica do acidente (fundamental para o deslinde da causa).".

Sustenta que "o fato de terceiro excluiu a responsabilidade quando rompeu o nexo causal entre o agente e o suposto dano sofrido pelo

Apelado.".

Afirma que "Consoante prova a documentação acostada no processo eletrônico, em especial o REDS lavrado quando do lamentável acidente, verifica-se que foi causado exclusivamente por terceiro que trafegava pela via pública, forçando o motorista do veículo de propriedade da Apelante em realizar manobra para não atropelá-lo, chocando-se com o outro ônibus que vinha na contramão de direção".

Alega que "não há que se falar em qualquer tipo de indenização, especialmente por danos morais, eis que o fato narrado não é suficiente para caracterizar qualquer abalo de ordem moral na parte autora, no máximo enquadra-se como um contratempo da vida moderna, perfeitamente suportável pelo 'homem médio'. Não há nos autos prova de que o Apelante tenha sofrido dano moral.".

Subsidiariamente, diz que deve ser minorado o quantum indenizatório, em atenção a extensão dos danos suportados pelo demandante.

Pugna pelo provimento do recurso.

Preparo regular - ordem 88.

Em suas razões, ordem 96, a denunciada/2º aduz que "para o caso em comento, em que houve a condenação da empresa segurada em relação a danos morais causados a passageiro, tem-se que seria aplicável a cobertura de Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transportados, esta com limite máximo indenizável no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)".

Argumenta que já efetuou pagamentos referentes à citada cobertura securitária atingindo o limite fixado na apólice, razão pela qual "com o total esgotamento da supracitada cobertura, tornou-se o contrato de seguro celebrado entre as requeridas plenamente cumprido e executado, não produzindo mais nenhum efeito



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

subsequente, podendo ser considerada a cobertura como extinta em razão do efetivo e total cumprimento da obrigação.".

Defende que "resta claro como a luz solar que, com o esgotamento da importância segurada, não mais subsiste obrigação por parte desta recorrente (seguradora) em indenizar a 1ª recorrida (autor), em decorrência dos eventuais danos morais sofridos, demonstrando a importância da reforma do decisum para julgar a presente ação totalmente improcedente em relação a esta apelante (Esson Seguros S/A)".

Requer o provimento do apelo.

Preparo recolhido - ordem 97.

Em suas contrarrazões, ordem 103, ANSAL - Auto Nossa Senhora Aparecida LTDA. infirma as teses recursais e pugna pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo preliminares a exigirem análise, procedo ao mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 17/04/2019, o ônibus urbano de propriedade da Ré AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, se envolveu em um acidente com outro coletivo. Aduziu que o coletivo urbano, linha 775, transitava pela Rua José Lourenço Kelmer, quando o condutor desviou o veículo de um terceiro não identificado que seguia em via pública, acessando a contramão de direção e colidindo com o coletivo urbano da empresa TUSMIL da linha 525.

O demandante narrou na exordial que em razão da colisão, foi arremessado para frente, batendo o rosto na barra de ferro, o que ocasionou grave lesão e sua queda dentro do veículo. Ressaltou que, devido a isso, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Albert Sabin, onde foi diagnosticado com TCE, lesão contusa em pálpebra superior esquerda, e edemas, além de dores pelo corpo, cefaleia, e corte com sangramento na face.

Assim, ajuizou a presente demanda pleiteando seja indenizado pelos danos sofridos.

Após a devida instrução do feito, o magistrado proferiu sentença de procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, derivando daí o inconformismo recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da ré pelo ilícito e se o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em virtude dos danos, bem como à existência de cobertura securitária devida.

Da responsabilidade

Sabe-se que são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.

Atentando-se às peculiaridades do caso, nota-se que a empresa ré, ora apelada, é concessionária de transporte coletivo e ostenta sua responsabilidade por esta razão de natureza objetiva.

Assim, responde pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Art. 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Reforçando a responsabilidade da empresa o art. 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que devem prestar os seus serviços de forma eficiente e segura:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em se tratando de responsabilidade do transportador, existe uma cláusula implícita de incolumidade, porque este possui uma obrigação de resultado.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"O transportador, no regime codificado, tem de levar o passageiro vivo e incólume a seu destino, pelo que responde pelos danos causados a

ele ou à sua bagagem. Não é por culpa que o transportador tem de indenizar, mas porque no contrato ajustado com o passageiro há sempre uma implícita cláusula de incolumidade. A responsabilidade prescinde da verificação da culpa, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre a atividade do transporte e o dano". ("Do Transporte de Pessoas no Novo Código Civil", publicado in "Revistas dos Tribunais, vol. 807, pág. 21). Destacamos

Verifica-se ser incontroversa a ocorrência do acidente noticiado e das lesões dele decorrentes, sendo colacionado ao processo o Boletim de Ocorrência, ordem 3, Sumário de alta do Hospital Monte Sinai, ordem 8, relatórios médicos.

No caso em estudo não se verifica a existência de qualquer excludente de responsabilidade. Estando presente o dano e o nexo de causalidade e por ser de responsabilidade objetiva, surge o dever de indenizar por parte da ré.

Ressalte-se que é dever da requerida/apelante transportar seus passageiros com segurança desde o momento do embarque até o desembarque, salientando-se que o autor em nada contribuiu com o evento, sendo apenas vítima deste.

Como a responsabilidade da ré é objetiva, desnecessária - para fins de indenização - a prova de culpa, em especial de seus agentes/ prepostos; porém, o dever de indenizar só ocorre se constatado o dano e se houver nexo entre ele e o ato da empresa de transporte.

Nesse contexto, consoante jurisprudência do STJ, versando a hipótese dos autos sobre responsabilidade de concessionária de transporte público, eventual acidente de trânsito causado por terceiros, constitui apenas fortuito interno, não sendo capaz de afastar a sua responsabilidade pelo dano, em razão da sua previsibilidade e por estar tal evento diretamente relacionado com risco inerente à exploração dessa espécie de atividade econômica.

Ressalte-se que o fortuito externo é aquele alheio à atividade da empresa, advindo, principalmente de fatos da natureza, estranhos ao homem. Pode ser considerado fato inevitável, invencível ou irresistível. Em todo caso, não se confunde com o fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela ré e que não a exime da responsabilização.

É o que diz o art. 735 do Código Civil, in verbis: "A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva."

Assim, mostra-se irrelevante o fato de que o acidente tenha sido provocado por terceiro, o que constitui apenas fortuito interno, não sendo capaz de afastar a sua responsabilidade pelo dano, em razão da previsibilidade e por estar tal evento diretamente relacionado ao risco inerente à exploração desta espécie de atividade econômica.

Dos danos morais

Em relação aos danos morais causados ao autor, ora apelado, observa-se serem estes inquestionáveis, senão vejamos.

Pelos laudos médicos acostados à inicial, verifica-se que o autor após o acidente foi encaminhado ao Hospital Monte Sinai, tendo sofrido uma lesão contusa em pálpebra superior esquerda - corte no supercílio, sendo necessário fazer uso de medicamentos.

A dor física, o trauma psicológico e o sofrimento pelos quais passou o autor em virtude das lesões causadas pelo acidente, constituem situação que extrapola o limite de meros aborrecimentos e chateações, sendo devida a indenização por danos morais, porque provado o ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Do valor da indenização

Em relação ao valor dos danos morais, o ordenamento jurídico não possui critérios taxativos capazes de nortear a quantificação da sua indenização, motivo pelo qual a fixação do montante devido deve levar em conta o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, e a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.

Quanto ao valor da indenização, dispõe o art. 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, doutrina e a jurisprudência também têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos nas circunstâncias do fato e nas condições do autor do ilícito e do ofendido.

A propósito a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de *damno vitando*), não porém para proporcionar à

vítima um lucro (de lucro capiando). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374).

Igualmente oportuna o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho:

"Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (in Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 91/93).

Pertinente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

" (...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tariffação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Analisando-se todas as circunstâncias dos fatos ora relatados, conclui-se que a quantia equivalente a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo Juízo de origem, pelos danos morais, afigura-se suficiente a mitigar os efeitos dos danos infligidos ao requerente, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do limite da cobertura securitária

A seguradora denunciada à lide alega, em suma, que a sua responsabilidade está limitada aos termos do contrato de seguro firmado com a empresa de requerida/denunciante, sendo que já se atingiu o limite máximo indenizável delineado na Apólice para os danos morais.

Pois bem.

A apólice do seguro firmado com a empresa de ônibus requerida,

ordem 55, prevê, em suma, coberturas para o caso de morais causados a passageiros com limite máximo indenizável de 20.000,00, sendo que, nos termos da súmula nº 537: "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Nessa toada, as indenizações fixadas devem se limitar aos valores contratados de forma específica na apólice, o que ultrapassar qualquer dos montantes, deve ser coberto pela seguradora, já que a responsabilidade é sua.

Não obstante a insurgência da seguradora, tem-se que o Magistrado de origem corretamente condenou a denunciada ao ressarcimento do montante fixado em indenização e ônus sucumbenciais, consignando que tal ressarcimento se dará nos limites dos valor do contrato de seguro existente.

Esclareço, assim, para expungir qualquer dúvida e à consideração da Segurança Jurídica, que os numerários a serem desembolsados pela Seguradora, além de se limitarem aos montantes máximos de cada garantia pactuada, deverão observar o enquadramento nas respectivas coberturas e os saldos dos capitais segurados, que estão sujeitos a esgotamento (tendo em vista eventuais pagamentos já realizados pela Denunciada, vinculados à Apólice em causa), com apuração dessas questões em fase de Liquidação.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - DANOS ESTÉTICOS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONTRATO DE SEGURO - EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DANOS

MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NA APÓLICE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. Constitui dano estético a deformidade física que modifique, de forma permanente, a aparência externa do corpo do ofendido, acarretando-lhe sentimento de constrangimento ou humilhação, a ser compensada como vertente dos danos morais. A indenização por dano moral e estético deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. O quantum da indenização por dano estético, além dos já citados critérios, deve ser proporcional à extensão do dano. Como se infere da Lei 6.194/74, o seguro obrigatório DPVAT objetiva cobrir danos materiais, e não danos morais. A dedução por força da Súmula 246 do STJ somente terá lugar relativamente à condenação por danos materiais. Nos termos da Súmula nº 402 do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula de exclusão, que deve constar da apólice, de forma expressa e direta. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Nos casos de responsabilidade contratual (contrato de transporte), os juros de mora incidem desde a citação. Consoante preconizado no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0461.09.062186-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022 - grifos nossos).



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo incólume a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau.

Custas recursais pelos apelantes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não houve atuação do patrono do demandante em grau recursal, já que não apresentou contrarrazões aos recursos de apelação.

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS"